BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Révision Première-Terminale 1 : Maison Solis

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Première : La personnalité juridique : personnes physiques et morales, statut de l’animal
Droit - Terminale : Force obligatoire, effet relatif et sanctions de l’inexécution
Économie - Première : Le revenu disponible
Économie - Terminale : Le chômage au sens du BIT : taux de chômage et halo
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Terminale : Responsabilité contractuelle ou délictuelle : un contrat lie-t-il les parties ?
Économie - Première : Financement interne et externe
Économie - Terminale : Les politiques économiques : budgétaire et monétaire, conjoncturelles et structurelles
Droit - Première : La preuve : charge, objet et modes
Économie - Terminale : Déficit et dette publics : le coût de l’intervention

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Identifiez la personne morale et les personnes physiques et attribuez le matériel et l’ordinateur personnel à leur titulaire. (2 points)

Maison Solis est une personne morale distincte de ses associés, qui sont des personnes physiques. Le matériel acheté par la société lui appartient ; l’ordinateur que Nora n’a pas transféré demeure personnel. Être associée ne signifie pas détenir directement chaque actif social. Le dossier exclut les situations particulières qui pourraient modifier cette analyse patrimoniale.

Critères de réussite

- Personne morale identifiée : 0,5 point.

- Personne physique identifiée : 0,5 point.

- Matériel social correctement attribué : 0,5 point.

- Ordinateur personnel correctement attribué : 0,5 point.

2. Caractérisez l’inexécution et présentez deux sanctions possibles, en rappelant qu’elles ont des conditions. (2 points)

Le vendeur n’a pas délivré la machine à la date convenue alors que l’acheteur a payé. Cette inexécution peut ouvrir, selon les conditions légales, une demande d’exécution en nature, une résolution ou la réparation d’un préjudice établi. Deux sanctions pertinentes suffisent. Leur choix et leur éventuel cumul ne sont pas automatiques et doivent respecter les conditions propres à chaque mécanisme.

Critères de réussite

- Obligation de délivrance : 0,5 point.

- Retard ou inexécution relié aux faits : 0,5 point.

- Première sanction et condition : 0,5 point.

- Seconde sanction et condition : 0,5 point.

3. Calculez le revenu disponible et expliquez le rôle des prestations, des impôts et des cotisations déjà déduites. (2 points)

Le revenu disponible est de 3 000 + 300 - 400 = 2 900 euros. Les prestations augmentent les ressources et les impôts directs les réduisent ; leur effet net est ici de -100 euros par rapport aux revenus primaires retenus. Les cotisations sont déjà déduites : les retrancher encore compterait deux fois le même prélèvement. Ce revenu peut ensuite être consacré à la consommation ou à l’épargne.

Critères de réussite

- Formule du revenu disponible : 0,5 point.

- Résultat de 2 900 euros : 0,5 point.

- Sens des prestations et impôts : 0,5 point.

- Absence de double déduction : 0,5 point.

4. Calculez la population active et le taux de chômage. Distinguez la population souhaitant travailler sans réunir tous les critères. (2 points)

La population active comprend les 108 000 personnes en emploi et les 12 000 chômeurs BIT, soit 120 000 personnes. Le taux est 12 000 / 120 000 × 100 = 10 %. Les personnes ne satisfaisant pas tous les critères ne doivent pas être ajoutées au numérateur ; selon leur situation, elles peuvent relever du halo autour du chômage. Le souhait de travailler ne suffit pas à lui seul au classement BIT.

Critères de réussite

- Population active de 120 000 : 0,5 point.

- Formule du taux : 0,5 point.

- Résultat de 10 % : 0,5 point.

- Distinction avec le halo et les critères : 0,5 point.

5. Classez l’actif et le passif déclarés et calculez leur différence. Justifiez le traitement de l’ordinateur de Nora. (2 points)

L’actif déclaré est de 5 000 + 12 000 + 3 000 = 20 000 euros. Le passif est de 6 000 + 2 000 = 8 000 euros. La différence est de 12 000 euros. L’ordinateur de Nora reste hors de ce patrimoine car il n’a pas été transféré à la société. La créance est un droit personnel de la société, et non une somme déjà forcément encaissée.

Critères de réussite

- Actif de 20 000 euros : 0,5 point.

- Passif de 8 000 euros : 0,5 point.

- Différence de 12 000 euros : 0,5 point.

- Séparation des patrimoines justifiée : 0,5 point.

6. Déterminez le régime de responsabilité et comparez les deux préjudices demandés. (2 points)

Le retard concerne l’exécution du contrat liant l’acheteur et le vendeur : le régime contractuel est pertinent. Les 600 euros de location sont étayés et reliés au retard. L’atteinte à l’image de 10 000 euros n’est pas démontrée par sa seule affirmation. Une réparation suppose un préjudice établi et un lien causal ; le montant réclamé n’est pas automatiquement le montant qui serait retenu.

Critères de réussite

- Régime contractuel justifié : 0,5 point.

- Location établie : 0,5 point.

- Lien causal explicité : 0,5 point.

- Réserve sur le dommage d’image : 0,5 point.

7. Distinguez le financement interne et les deux financements externes proposés. Calculez le besoin externe. (2 points)

Les 10 000 euros mobilisés par l'entreprise sont un financement interne. Le prêt et l'augmentation de capital sont des financements externes, de nature différente. Le besoin restant est de 30 000 - 10 000 = 20 000 euros. Un emprunt implique des remboursements selon ses conditions ; une augmentation de capital peut modifier la répartition du capital. Les coûts complets ne sont pas déductibles ici.

Critères de réussite

- Interne correctement identifié : 0,5 point.

- Prêt externe identifié : 0,5 point.

- Capital externe distingué : 0,5 point.

- Besoin de 20 000 euros : 0,5 point.

8. Caractérisez la politique envisagée et expliquez un mécanisme sur l'emploi et une limite. (2 points)

L'augmentation des dépenses publiques relève d'une politique budgétaire expansionniste. Les commandes peuvent soutenir la production, les revenus puis l'emploi si les entreprises peuvent répondre. Le déficit ou les contraintes de financement peuvent augmenter, et une partie de la demande peut bénéficier à des importations. Aucun nombre précis d'emplois ne peut être calculé sans données supplémentaires.

Critères de réussite

- Politique budgétaire : 0,5 point.

- Orientation expansionniste : 0,5 point.

- Chaîne de transmission à l'emploi : 0,5 point.

- Limite ou impossibilité de chiffrer : 0,5 point.

9. Sans document, exposez le principe de la charge de la preuve et distinguez ce qu'une pièce prouve de ce qu'elle ne prouve pas. (2 points)

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. Chaque pièce a une portée limitée : un virement établit un paiement mais pas, à lui seul, la livraison d'un bien. L'analyse doit relier les preuves au fait juridiquement pertinent, en examinant leur fiabilité et leur cohérence.

Critères de réussite

- Preuve de l'obligation : 0,5 point.

- Preuve de la libération : 0,5 point.

- Portée concrète d'une pièce : 0,5 point.

- Fiabilité ou lien avec le fait pertinent : 0,5 point.

10. Sans document, distinguez déficit et dette publics et expliquez le lien sans les confondre. (2 points)

Le déficit public est un flux sur une période lorsque les dépenses dépassent les recettes dans le cadre comptable considéré. La dette est un stock d'engagements financiers mesuré à une date. Un déficit financé par emprunt peut accroître la dette, mais les deux notions ne sont pas identiques et la variation de dette dépend aussi d'autres ajustements. Une comparaison exige des périodes et unités cohérentes.

Critères de réussite

- Déficit comme flux : 0,5 point.

- Dette comme stock : 0,5 point.

- Lien par le financement : 0,5 point.

- Distinction et limites de la comparaison : 0,5 point.